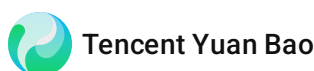


参考网络上的各种法律案例，以及中国最新的民法典文件，帮我分析一下下面这个案例。我的外婆现在已经90多岁了，今年的身体变得更加不是理想，没有办法自己行动，眼睛也慢慢失明，然后现在就送到养老院去了。养老院的费用开销比较高，她一共有，外婆一共有五个子女，三个儿子，两个女儿。然后其中只有一到两个人愿意，有能力或者愿意支付她以后的养老生活，直到她去世。另外的人就保持不理不睬的一个状态。请用这种情况下要怎么处理呢？有什么借鉴案例吗？



根据你描述的情况——90多岁失能半失明的老人入住养老院，五个子女中仅1~2人愿承担费用，其余推诿不付——结合《民法典》《老年人权益保障法》及四川地区司法实践分析如下：

一、法律依据

- **《民法典》第26条第2款、第1067条第2款：**成年子女对父母负有赡养、扶助和保护的义务；父母缺乏劳动能力或生活困难的，有权要求子女给付赡养费。[citation:1][citation:11]
- **《老年人权益保障法》第14条、第15条：**赡养人应履行经济上供养、生活上照料和精神上慰藉的义务；对生活不能自理的老人，赡养人应承担照料责任，不能亲自照料的可按老人意愿委托养老机构照料。[citation:1][citation:14]
- **五个子女均有平等赡养义务**，不因“嫁出去”“以前没管过父母”“家里口头协议”等理由免除。“部分子女不付”是违法的。[citation:14]

二、推荐处理方式（按优先级）

✅ 方案一：由外婆本人起诉全部五个子女（最稳妥、最有强制力）

让外婆作为原告，五个子女为被告，向**被告住所地或外婆居住地基层人民法院**提起赡养费纠纷诉讼，请求：

- 确认养老院费用（扣除外婆退休金/补贴后的缺口）由五子女**平均分摊或按经济能力比例分摊**；
- 后续每月赡养费按判决支付；
- 已产生的重大医疗费凭票据另行分摊。

法院实践：四川南充、泸州、合江等地法院对百岁/高龄老人住养老院的赡养诉求均判决支持，五子女平均分摊养老院费用缺口[citation:4][citation:7]。判决生效后不付的可申请**强制执行**（冻结账户、纳入失信名单，情节恶劣可司法拘留）。[citation:3][citation:12]

✅ 方案二：先找村委会/居委会/街道司法所调解

依据《老年人权益保障法》第24条，可请求基层组织调解，形成书面《赡养调解协议》，部分法院可**司法确认**，具强制执行力。比打官司快，适合先尝试。[citation:7][citation:9]

⚠️ 方案三：愿出钱的子女先垫付后向其他子女追偿

如果你（或尽孝的兄弟姐妹）先全额垫付养老院费，可凭缴费凭证起诉**未履行义务的子女**，要求分担其应负份额（一般按人数均分或依经济能力调整）。

- 司法实践：**部分法院支持垫付子女追偿**（尤其针对医疗费、机构护理费这类明确必要支出）[citation:5][citation:13]
- 但也有法院认为单纯生活费性质的赡养支出属各人法定义务，不轻易支持"兄妹间追偿"，故此路不如方案一稳妥。[citation:2][citation:8]

三、需要准备的证据

- 外婆身份证、户口本（证明亲子关系/子女关系）
- 养老院入住协议+缴费发票/收据
- 外婆养老金/补贴流水（证明收入不足以覆盖费用）
- 已垫付费用的转账记录
- 尝试联系其他子女沟通的记录（微信、录音等，证明对方拒绝）

四、特别提示

- "嫁出去的女儿不用养"是**错误观念**，女儿与儿子赡养义务完全相同。[citation:7]
- 若个别子女确实**无劳动能力、无生活来源**（如自身领低保、重度残疾），法院可能酌情减免其份额，但不等于完全免除义务。
- 诉讼费对老人通常可**缓交或减免**，建议咨询当地法院立案庭。
- 若外婆行动不便，可委托近亲属作为代理人，或由法官到养老院/上门询问老人意愿。[citation:6]

建议第一步：尽快联系所在社区/司法所先调解施压；若拒不出面或拒不履行，直接带外婆起诉五子女，拿到判决书后再申请强制执行，这是保障外婆晚年生活和你们垫付资金回笼最可靠的办法。

如需，我可以帮你整理一份起诉状/调解申请的要点模板。